Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 963/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Akbar als Akbar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Ali Akbar als Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 963/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 963/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam *Dakwaan Pertama*.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR dengan pidana penjara selama 6 (enam)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) sekop sabu) DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

• Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan penuntut umum tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa tetap padapledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR pada hari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec. Medan Maimun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman",* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa Muhammad Ali Akbar Als Akbar sering mengedarkan sabu di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli, Pada saat terjadi transaksi dimana saksi Dian Faqie Permana memberikan uangnya dan oleh terdakwa langsung mengantongi uang tersebut di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa memindahkan paket sabu berat bersih 0,25 gram yang ada didalam plastic klip berwarna putih dari tangan kiri terdakwa ke plastik klip berwarna putih yang ada di tangan kanan terdakwa menggunakan sekop sabu, pada saat terdakwa hendak meberikan paket sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana yang menyamar sebagai pembeli menggunakan tangan kanan terdakwa, para saksi langsung menangkap dan menyita uang transaksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seorang perempuan bernama panggilan RATNA (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawaa ke Polrestaabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

• Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2402/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram adalah benar milik terdakwa atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.---

ATAU Kedua :

-------- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR pada hari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec. Medan Maimun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa Muhammad Ali Akbar Als Akbar sering mengedarkan sabu di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli, Pada saat terjadi transaksi dimana saksi Dian Faqie Permana memberikan uangnya dan oleh terdakwa langsung mengantongi uang tersebut di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa memindahkan paket sabu berat bersih 0,25 gram yang ada didalam plastic klip berwarna putih dari tangan kiri terdakwa ke plastik klip berwarna putih yang ada di tangan kanan terdakwa menggunakan sekop sabu, pada saat terdakwa hendak meberikan paket sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana yang menyamar sebagai pembeli menggunakan tangan kanan terdakwa, para saksi langsung menangkap dan menyita uang transaksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seorang perempuan bernama panggilan RATNA (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawaa ke Polrestaabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2402/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram adalah benar milik terdakwa atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

-------- Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan membenarkannya;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji T Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
   - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
   - Bahwa bermula pada hari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 10.30 Wib, saksi , saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan
   - Bahwa sebelumnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa Muhammad Ali Akbar Als Akbar sering mengedarkan sabu di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimu
   - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan,
   - Bahwa kemudian saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli,
   - Bahwa pada saat terjadi transaksi dimana saksi Dian Faqie Permana memberikan uangnya dan oleh terdakwa langsung mengantongi uang tersebut di kantong celana sebelah kanan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan paket sabu berat bersih 0,25 gram yang ada didalam plastic klip berwarna putih dari tangan kiri terdakwa ke plastik klip berwarna putih yang ada di tangan kanan terdakwa menggunakan sekop sabu,
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan paket sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana yang menyamar sebagai pembeli menggunakan tangan kanan terdakwa, para saksi langsung menangkap dan menyita uang transaksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seorang perempuan bernama panggilan RATNA (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Dian Faqie Permana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa bermula pada hari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 10.30 Wib, saksi , saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan
- Bahwa sebelumnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa Muhammad Ali Akbar Als Akbar sering mengedarkan sabu di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimu
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli,
- Bahwa pada saat terjadi transaksi dimana saksi Dian Faqie Permana memberikan uangnya dan oleh terdakwa langsung mengantongi uang tersebut di kantong celana sebelah kanan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan paket sabu berat bersih 0,25 gram yang ada didalam plastic klip berwarna putih dari tangan kiri terdakwa ke plastik klip berwarna putih yang ada di tangan kanan terdakwa menggunakan sekop sabu,
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan paket sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana yang menyamar sebagai pembeli menggunakan tangan kanan terdakwa, para saksi langsung menangkap dan menyita uang transaksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seorang perempuan bernama panggilan RATNA (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 10.30 Wib, saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa saat pihak kepolisian datang terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat terjadi transaksi dimana saksi Dian Faqie Permana memberikan uangnya dan oleh terdakwa langsung mengantongi uang tersebut di kantong celana sebelah kanan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan paket sabu berat bersih 0,25 gram yang ada didalam plastic klip berwarna putih dari tangan kiri terdakwa ke plastik klip berwarna putih yang ada di tangan kanan terdakwa menggunakan sekop sabu,
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan paket sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana yang menyamar sebagai pembeli menggunakan tangan kanan terdakwa, para saksi langsung menangkap dan menyita uang transaksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seorang perempuan bernama panggilan RATNA (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sabu,
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestaabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mrenyesal dan tidak akan mengulangi lagi lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram,
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sekop sabu);.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2402/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram adalah benar milik terdakwa atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 10.30 Wib, saksi , saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan
- Bahwa sebelumnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa Muhammad Ali Akbar Als Akbar sering mengedarkan sabu di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimu
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan,
- Bahwa kemudian saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli,
- Bahwa pada saat terjadi transaksi dimana saksi Dian Faqie Permana memberikan uangnya dan oleh terdakwa langsung mengantongi uang tersebut di kantong celana sebelah kanan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan paket sabu berat bersih 0,25 gram yang ada didalam plastic klip berwarna putih dari tangan kiri terdakwa ke plastik klip berwarna putih yang ada di tangan kanan terdakwa menggunakan sekop sabu,
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan paket sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana yang menyamar sebagai pembeli menggunakan tangan kanan terdakwa, para saksi langsung menangkap dan menyita uang transaksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seorang perempuan bernama panggilan RATNA (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2402/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram adalah benar milik terdakwa atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhammad Ali Akbar Als Akbar kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mempunyai pekerjaan Swasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec. Medan Maimun terdakwa telah di tangkap pihak kepolisian dimana bermula la pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa Muhammad Ali Akbar Als Akbar sering mengedarkan sabu di Jl.Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli, Pada saat terjadi transaksi dimana saksi Dian Faqie Permana memberikan uangnya dan oleh terdakwa langsung mengantongi uang tersebut di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa memindahkan paket sabu berat bersih 0,25 gram yang ada didalam plastic klip berwarna putih dari tangan kiri terdakwa ke plastik klip berwarna putih yang ada di tangan kanan terdakwa menggunakan sekop sabu, pada saat terdakwa hendak meberikan paket sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana yang menyamar sebagai pembeli menggunakan tangan kanan terdakwa, para saksi langsung menangkap dan menyita uang transaksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seorang perempuan bernama panggilan RATNA (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawaa ke Polrestaabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2402/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram adalah benar milik terdakwa atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu tersebut;

Menimbang,bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) sekop sabu) DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN dan Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR ALS AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) sekop sabu) DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
   - Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupuah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H. , Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H. Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)